

Nr. 219 Runderlaß des Reichs- und Preußischen Ministers für die kirchlichen Angelegenheiten. 5. September 1935

R 5101/21676, Bl. 264 Umdruck¹

Druck: DOKUMENTE ZUR KIRCHENPOLITIK III, Nr. 25 I.

Beginn:

Beginn:

Betrifft: Maßnahmen politischer Natur in kirchlichen Angelegenheiten.

Der Führer und Reichskanzler hat mich mit der Regelung der kirchlichen Angelegenheiten beauftrag². Zur Durchführung dieses Auftrages, dessen Gelingen von großer Bedeutung für die Wahrung der Volksgemeinschaft sein wird, ist es notwendig, eine Reihe von Befugnissen politischer Natur für das Reich und die Länder vorübergehend letztinstanzlich in meiner Hand zu vereinigen.

Im Einvernehmen mit dem Herrn Reichsminister des Innern ersuche ich daher, bis auf weiteres in allen Fällen von Inschutzhaftnahme, Ausweisungen, Redeverboten, Beschlagnahmen und anderen in kirchlichen Angelegenheiten erforderlichen Maßnahmen vorher meine Entscheidung einzuholen. Früher getroffene Maßnahmen ersuche ich nachzuprüfen und im Interesse der dringend erforderlichen Befriedung nach Möglichkeit sofort aufzuheben. Wo nach dortiger Auffassung ein unabweisbares Staatsinteresse die Aufrechterhaltung solcher Maßnahmen auch heute noch fordern sollte, sehe ich einem sofortigen, eingehend begründeten Bericht entgegen, auf den ich mir die Entscheidung Vorbehalte³.

Sobald ich mir über die gesamte Lage einen Überblick verschafft und die notwendigen Anordnungen zur Wiederherstellung der kirchlichen Ordnung, insbesondere der Disziplinargerichte, getroffen habe⁴, beabsichtige ich, die Befugnis zu den genannten Maßnahmen, soweit solche dann noch erforderlich sein werden, den bisher zuständigen Stellen wieder zu übertragen⁵.

¹ Gerichtet an die Länderregierungen, die Reichsstatthalter, die Ober- und die Regierungspräsidenten, den Chef und Inspekteur der Gestapo, den Staatskommissar für die Hauptstadt Berlin und den Polizeipräsidenten von Berlin.

² Durch den *Erlaß über die Zusammenfassung der Zuständigkeiten des Reichs und Preußens in Kirchenangelegenheiten* vom 16. 7. 35 (RGBl. I S. 1029). Zur Einrichtung des RKiM und den damit verfolgten Absichten vgl. Dok. Nr. 178 P. 3, bes. Anm. 16.

³ Die Gestapo fühlte sich durch dieses „Ersuchen“ augenscheinlich keineswegs gebunden. In einer Besprechung Kerrls mit den kath. Bischöfen Wilhelm Berning (Osnabrück) und Konrad v. Preysing (Berlin) am 18. 12. 35 rügten die Bischöfe unter Verweis auf den Erlaß, „daß auch in den letzten Monaten immer wieder Geistliche wegen geringfügiger politischer Dinge in Schutzhaft gesetzt oder von den Gerichten verurteilt seien. Die versprochene Nachprüfung der einzelnen Fälle sei bisher noch nicht geschehen. Die Inhaftierung der Geistlichen bringe große Erbitterung im katholischen Volke. – Der Minister gab die Zusage, daß alle Fälle von Schutzhaft, Konzentrationslager und Ausweisungsbefehlen für Geistliche mit Beschleunigung nachgeprüft werden sollten. Er ersuchte um eine Liste aller Geistlichen, die wegen politischer Angelegenheiten in Schutzhaft oder Konzentrationslager geführt seien oder einen Ausweisungsbefehl erhalten hätten.“ Der RKiM war also sowohl über das Ausmaß der Verhaftungen wie über das Schicksal der Verhafteten von der Gestapo völlig im unklaren gelassen. AKTEN DEUTSCHER BISCHÖFE III, Nr. 260/I–II.

⁴ Eine neue Disziplinarordnung der Dt. Evang. Kirche erließ der Reichskirchenausschuß am 8. 2. 36. Druck: SCHMIDT, Dokumente II/1, Nr. 152.

⁵ Am 12. 3. 36 legte der RKiM einen Erlaßentwurf vor, durch den die Befugnis zu politischen (d. h. staatspolizeilichen) Maßnahmen in Angelegenheiten kirchlicher Natur wieder auf die „bisher zuständigen Stellen“, konkret also die Gestapo, übergehen sollte, jedoch unter Beteiligung der allgemeinen inneren Verwaltung (OP, RegPräs.), in bedeutsameren Fällen gar nur nach vorheriger Weisung des RKiM. Der Erlaß kam nicht zustande, weil das Gestapa diese Bindungen ablehnte; s. DOKUMENTE ZUR KIRCHENPOLITIK III, Nr. 77 I–V. Der vorliegende RdErl. wurde deshalb mit Erlaß Kerrls vom 20. 3. 37 ersatzlos aufgehoben und damit „die alten Zuständigkeiten“ wiederhergestellt. Alle weiteren Versuche, sich auf eindeutige kirchenpolit. Richtlinien für die Polizeibehörden zu einigen und das RKiM wenigstens in den Angelegenheiten zu beteiligen, die das Gestapa in Berlin zentral bearbeitete, schlugen fehl. Vgl. hierzu die Aufzeichnung für MD Stahn vom 4. 8. 39, in: R 5101/22406, Bl. 310.

Kerrl

Zitierhinweis

Nr. 219 Runderlaß des Reichs- und Preußischen Ministers für die kirchlichen Angelegenheiten. 5. September 1935 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d219>